Besprechung zum Erwerb des Wohnhauses

Datum 09.10.2025
Von Felix Boscherharb · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau
An Handakte

Hannah Ritter ist Alleinerbin ihres am 07.02.2025 verstorbenen Vaters Erik Ritter. Er wohnte bis zum Tod allein in dem Einfamilienhaus in Freiburg-Eschenrain mit 174 m² Wohnfläche. Die Erbin hat den Mietvertrag für ihre frühere Freiburger Wohnung am 11.02.2025 schriftlich gekündigt. Einen Teil der Möbel lagerte sie ab Juni ein. Sie bewohnt das geerbte Haus seit 12.09.2025 als einzigen Haushalt.

Die Kanzlei soll die Erbschaftsteuererklärung vorbereiten. Hubertus Tomasius, Fachanwalt für Steuerrecht, hatte der Familie zur Grundbuchberichtigung geraten. Er übermittelt mit Einwilligung der Mandantin den Terminvermerk und bleibt außerhalb der steuerlichen Vertretung.

Kündigung der bisherigen Wohnung

Datum 11.02.2025
Von Hannah Ritter · Freiburg im Breisgau
An Hausverwaltung Moos & Treu · Freiburg im Breisgau

Ich kündige den Mietvertrag ordentlich. Ich werde in das Haus meines verstorbenen Vaters ziehen. Bitte bestätigen Sie den Eingang. Sollte die Elektrosanierung im Haus noch nicht beendet sein, würde ich gern für die Übergangszeit eine andere Lösung mit Ihnen finden.

Eingangsstempel der Hausverwaltung 12.02.2025. Die spätere Rückgabe der Wohnung ist im Protokoll vom 30.05.2025 vermerkt. Zwischen dem 31.05. und dem Einzug wohnte Frau Ritter bei einer Freundin in Freiburg.

Angebote zur Instandsetzung

Datum 21.02.2025
Von Sternbogen Elektroservice und Glattputz Innenausbau · Freiburg im Breisgau
An Hannah Ritter · Freiburg im Breisgau

Angebot E-15 vom 18.02.2025. Feuchtigkeit im Verteilerschrank und leitfähige Verschmutzungen in den Leitungswegen. Unverzügliche Sicherung und Ersatz der Hauptverteilung erforderlich. Preis 14.900 EUR. Auftragserteilung durch Frau Ritter am 20.02.2025. Der Auftrag umfasst die Mindestarbeiten zur Wiederbenutzbarkeit.

Angebot I-23 vom 21.02.2025. Erneuerung der Küche und Abschleifen des Parketts, Preis 23.600 EUR. Der Wunschbeginn lautet Juli 2025. Handschriftlicher Vermerk auf dem Angebot: „Nach Einzug, wenn möglich. Angebot zunächst behalten.“ Ein Auftrag für diesen Umfang ist nicht abgezeichnet.

Meldebeleg und Möbelanlieferung

Datum 14.09.2025
Von Bürgerservice Freiburg und Spedition Kastanienweg
An Hannah Ritter · Freiburg im Breisgau

Meldebestätigung für das eigene Haus mit Einzugsdatum 12.09.2025. Das Umzugsunternehmen bestätigt die Anlieferung von Bett, Kühlschrank, Arbeitstisch und Kartons am 12.09.2025. Auszug aus der Zwischenunterkunft am selben Tag. Die melderechtliche Anmeldung erfolgte am 14.09.2025.

Erbschaftsteuererklärung zum Erwerb von Todes wegen

Datum 15.04.2026
Von Felix Boscherharb · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau
An Finanzamt Freiburg-Stadt · Sascha Strauß · Erbschaftsteuerstelle

Erwerb der Tochter als Alleinerbin am 07.02.2025. Wohnfläche 174 m². Der gesondert festgestellte Grundbesitzwert laut Bescheid vom 23.03.2026 beträgt 610.000 EUR. Der Grundbesitzwert ist unstreitig. Bankguthaben 105.000 EUR. Keine Vorschenkungen. Keine Grundstücksschulden oder sonstige gesondert geltend gemachte Nachlassverbindlichkeiten. Für Nachlassabwicklung und Bestattung wird der Pauschbetrag von 15.000 EUR angesetzt.

Die Erwerberin beantragt die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG für den Wert des Wohnhauses. Sie hat ihre Einzugsabsicht im Februar umgesetzt, indem sie Wohnung und Instandsetzung disponierte. Sie nutzt das Haus seit September dauerhaft. Die Erklärung weist nach dem persönlichen Freibetrag keinen steuerpflichtigen Erwerb aus. Aktenzeichen der Einreichung ER-2026-77. Eingangsvermerk 15.04.2026.

Erbschaftsteuerbescheid zum Erwerb vom 07 Februar 2025

Datum 03.06.2026
Von Finanzamt Freiburg-Stadt · Sascha Strauß · Erbschaftsteuerstelle
An Hannah Ritter · Freiburg im Breisgau

Die Erbschaftsteuer wird auf 33.000 EUR festgesetzt. Erwerb 715.000 EUR, Nachlasskosten 15.000 EUR, persönlicher Freibetrag 400.000 EUR. Steuerpflichtiger Erwerb 300.000 EUR, Steuersatz 11 Prozent. Das Wohnhaus wird voll angesetzt. Zwischen Erbfall und Einzug liegen mehr als sechs Monate. Das Angebot für die Küche lässt auf eine von Ihnen veranlasste Modernisierung schließen.

Der Einspruch ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe beim Finanzamt Freiburg-Stadt schriftlich oder elektronisch einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Der Bescheid wurde am 03.06.2026 zur Post gegeben und laut Posteingangsstempel am 05.06.2026 in der Kanzlei erfasst.

Einspruch gegen die Erbschaftsteuer

Datum 24.06.2026
Von Felix Boscherharb · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau
An Finanzamt Freiburg-Stadt · Sascha Strauß · Erbschaftsteuerstelle

Namens der Erwerberin lege ich gegen den Erbschaftsteuerbescheid vom 03.06.2026 Einspruch ein und beantrage eine Festsetzung auf 0 EUR. Die Mandantin hat den bisherigen Mietvertrag wenige Tage nach dem Erbfall gekündigt. Die notwendige Erneuerung des Hauptverteilers war bereits im Februar bestellt. Die Kalkulation eines Innenausbaus dokumentiert keinen Auftrag und erklärt die Verzögerung nicht. Die Hausunterlagen, die Kündigung sowie den Meldebeleg reichen wir ein.

Der Eingangsbeleg der Finanzbehörde trägt den 24.06.2026 um 09:07 Uhr.

Einspruchsentscheidung zur Erbschaftsteuer

Datum 22.09.2026

Von Finanzamt Freiburg-Stadt · Sascha Strauß · Erbschaftsteuerstelle

An Felix Boscherharb · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

Der Einspruch wird zurückgewiesen. Die Kündigung zeigt eine Absicht, erklärt aber nicht, warum nach der Auftragserteilung im Februar bis September kein Einzug möglich war. Ein Schaden im Verteilerschrank beweist für sich nicht, dass das Haus während der gesamten Zeit unbenutzbar war. Das Innenausbauangebot und ein Möbeltransport erst im September lassen weiterhin freiwillige Verzögerungen möglich erscheinen.

Binnen eines Monats nach Bekanntgabe kann Klage beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate in Freiburg, Gresserstraße 21, 79102 Freiburg im Breisgau, erhoben werden. § 52d FGO gilt für die Prozessbevollmächtigten. Zustellungsurkunde 24.09.2026 an die Kanzlei.

Netzfreigabe und Instandsetzungsverlauf

Datum 30.09.2026
Von Sternbogen Elektroservice · Tarek Fein · Freiburg im Breisgau
An Felix Boscherharb · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

Beigefügte Abschrift aus der Auftragsakte E-15. Am 17.02.2025 wurde die Hausverteilung wegen Isolationsschäden außer Betrieb genommen. Die für den Schaden verantwortliche Grundleitung wurde am 27.02. geöffnet. Der Bautrockner lief bis 18.06. im begrenzten, abgesicherten Baubetrieb. Die Verteilerlieferung war am 20.02. bestellt, zunächst für 03.07. bestätigt und nach zwei schriftlichen Nachfragen erst am 19.08. ausgeführt. Am 29.08. erfolgte die Prüfung der Wohnstromkreise. Das Küchenangebot wurde erst am 17.10. beauftragt, ausdrücklich ohne Einfluss auf die Elektroarbeiten.

Herr Fein kann erklären, weshalb einzelne Steckdosen im Erdgeschoss für den Bautrockner betrieben werden konnten, ohne dass der Rest des Hauses zur regulären Wohnnutzung freigegeben war.

Bestätigung des Klageauftrags und Zusatzunterlagen

Datum 06.10.2026

Von Hannah Ritter · Freiburg im Breisgau

An Felix Boscherharb · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

Ich möchte gegen die Festsetzung von 33.000 EUR klagen. Die Bewohnbarkeit und meine frühen Bemühungen dürfen Sie anhand der Handwerkerakte und durch Herrn Fein belegen. Zwischen der Freigabe am 29.08. und dem Einzug lagen zwei Wochen. Den frühesten verfügbaren Umzugstermin 12.09. hatte ich am 31.08. gebucht. Die alte Wohnung hatte ich schon aufgegeben. Die Abschlagsrechnung für die neue Küche vom November 2025 hat mit dem Einzug nichts zu tun. Die Nutzung des Hauses als einziger Haushalt besteht fort.

Eingangsmitteilung zur Klage

Datum 28.10.2026

Von Finanzgericht Baden-Württemberg · Außensenate Freiburg

An Felix Boscherharb · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

Aktenzeichen 2 K 1810/26. Die Klage gegen den Erbschaftsteuerbescheid vom 03.06.2026 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 22.09.2026 ist am 14.10.2026 elektronisch eingegangen. Es wird um Bezifferung des Antrags und Vorlage des Netzfreigabeprotokolls mit Erläuterung der Zeit vom 29.08. bis zum 12.09.2025 bis zum 23.11.2026 gebeten. Die Akten des Finanzamts werden beigezogen.